

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N ° 450

El día viernes 07 de junio 2024, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladón.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Raúl Vanini, Arq. Victoria Szkolka.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU Patricia Cuello.

Asociación Inmobiliaria: Cdor. Inm Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, Cjal. Raquel Merlino. Concejal por la Minoría, Ausente.

Departamento Ejecutivo Municipal: Dir. Obras Privadas, Planeamiento y Catastro, Coordinador de la UT, Arq. Adrián Cocordano; Asesora: Arq. Amalia Gómez, Suplente: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Nazareth Margonari.

Visitantes: Abg. Alicia Osorio, Arq. Mauro Paladino.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Actas N 448 y 449.
- Dictamen N 4 - Ord 7001.

Comienza la sesión a las 9:19 horas, en primer lugar se ponen a consideración las Actas N 448 y 449.

Acta N 448

- **ADARSA:** Aprueba.
 - **CEPIA:** Aprueba.
 - **Colegio de Ingenieros:** no aprueba.
 - **Colegio de Arquitectos:** Aprueba.
 - **Colegio Técnicos Constructores:** Aprueba.
 - **Asociación Inmobiliaria:** Aprueba.
 - **Concejal por la Minoría:** Ausente.
 - **Concejal por la Mayoría:** Aprueba.
 - **D O P y Catastro:** Aprueba.
 - **Asesora DEM Arq. Amalia Gómez:** Aprueba.
- El Acta N 448 se aprueba por la mayoría de los presentes. Colegio de Ingenieros envía al suplente de la Institución a quien no le informaron si se aprueba o no el acta.

Acta N 449

- **ADARSA:** Aprueba.
 - **CEPIA:** Aprueba.
 - **Colegio de Ingenieros:** ausente en plenaria 31 de mayo 2024.
 - **Colegio de Arquitectos:** Aprueba.
 - **Colegio Técnicos Constructores:** Aprueba.
 - **Asociación Inmobiliaria:** Aprueba.
 - **Concejal por la Minoría:** Ausente.
 - **Concejal por la Mayoría:** Aprueba.
 - **D O P y Catastro:** Aprueba.
 - **Asesora DEM Arq. Amalia Gómez:** Aprueba.
- El Acta N 449 se aprueba por la mayoría de los presentes. Colegio de Ingenieros estuvo ausente en plenaria 31 de mayo 2024.

Próximo tema: Dictamen N 4 - Ord 7001.

Se comparte el dictamen:

Villa Carlos Paz, 31 de mayo de 2024

A la Presidente
del Concejo de Representantes
de la Ciudad de Villa Carlos Paz
Lic. Alejandra Roldán
S _____ / _____ D:

Dictamen N° 4/2024

Modificación ordenanza 4021

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a los señores Concejales, a fin de enviar para su evaluación un proyecto de ordenanza relacionado con la encomienda realizada por el CONCEJO DE REPRESENTANTES, mediante ordenanza 7001 de fecha 17 de agosto de 2023 la que, en su artículo 3°, encomienda al Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) la revisión, estudio y elaboración de una propuesta integral de uso del suelo para el Área Urbana, que permita adecuar la actual normativa al proceso de crecimiento edilicio y poblacional de la Ciudad, promoviendo la concreción física de la misma, de los presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz.

A tal fin este CPUA, a través de su Unidad Técnica, abordó el estudio del proceso de crecimiento edilicio del Área Urbana de la Ciudad a la luz de tres ejes de análisis: **1.- Presupuestos Ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz** , **2.- Proceso de crecimiento poblacional de la Ciudad** y **3.- Revisión de los indicadores edilicios de la normativa vigente**. Como resultado de dicho análisis y el diagnóstico emergente, la Unidad Técnica elaboró una **Propuesta de modificación de los indicadores edilicios vigentes**.

La referida propuesta constituye una modificación a la actual Ordenanza 4021-Código de Edificación y Urbanismo, en sus artículos 3°- Zonificación- [Área Residenciales R3 y R4] y 9° relacionado con las distancias de las edificaciones a los costados medianeros en el Área Central y los Corredores Viales y, con el factor de ocupación total de la edificación dentro del lote (FOT).

Los estudios de base que sustentan la propuesta conforman el ANEXO I que forma parte del Proyecto de Ordenanza y debiera ser incorporado a la misma, de manera tal que pueda servir de fundamento aclaratorio y ser consultado al momento de aplicar la normativa.

La propuesta normativa y su estudio de base fue debatida en el seno de la Comisión Honoraria Plenaria habiendo alcanzado un acuerdo unánime en cuanto a la aplicación de los Presupuestos Ambientales rectores que establece la Carta Orgánica Municipal pero no así en cuanto a algunos aspectos del análisis coyuntural que sustentan la modificación de algunos de los indicadores los que sí fueron aceptados por mayoría de sus integrantes, tal como surge de la votación realizada y que consta en Acta.

Igual respuesta se obtuvo de la presentación realizada por el CPUA en el Foro convocado al efecto el 9 de abril de 2024 en donde los dieciocho (18) expositores coincidieron también en la necesidad de valorar los presupuestos ambientales consagrados en la Carta Orgánica Municipal pudiéndose observar divergentes opiniones tal como se desprenden en el Acta del mencionado foro.

Asimismo, cabe destacar que, con posterioridad a la realización del Foro, el Consejo de Planificación Urbano Ambiental recibió notas de apoyo de los Centros Vecinales de los barrios Sol y Lago y Villa Domínguez, quienes se manifestaron a favor de la propuesta elaborada por el CPUA. También, de igual forma lo hizo la Asociación Hotelera y Gastronómica (ASOHOGA) mediante nota donde explicita la necesidad y conveniencia de establecer regulaciones que protejan el ejercicio legal de la actividad hotelera en función de mejorar la oferta turística.

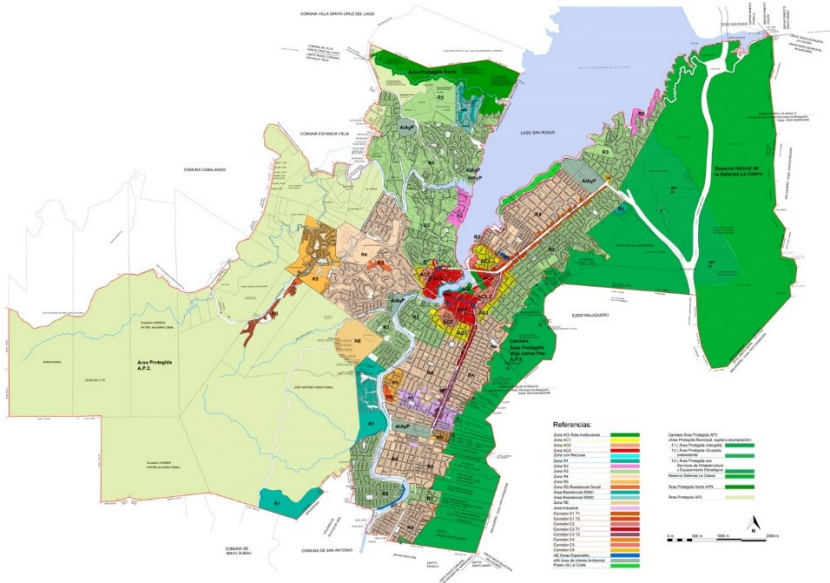
Con posterioridad al Foro, ingresa al CPUA una nota por parte del Colegio de Ingenieros donde expresa su rechazo a la propuesta de dictamen.

Por todo lo expuesto, en coincidencia con lo encomendado y con la aceptación mayoritaria de las Instituciones intervinientes y las expresiones formales de los ciudadanos y organizaciones a través del Foro, se envía el presente proyecto de ordenanza para adecuar la actual normativa al proceso de crecimiento edilicio y poblacional de la Ciudad, quedando a disposición de ese Concejo que consideren necesarias.

Saludamos atentamente.

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA

ARTICULO 1º: MODIFICAR en el Artículo 3.1.1.- DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS. - de la Ordenanza 4021, el Plano de ZONAS y CORREDORES según ocupación de la ciudad de Villa Carlos Paz de acuerdo al siguiente gráfico:

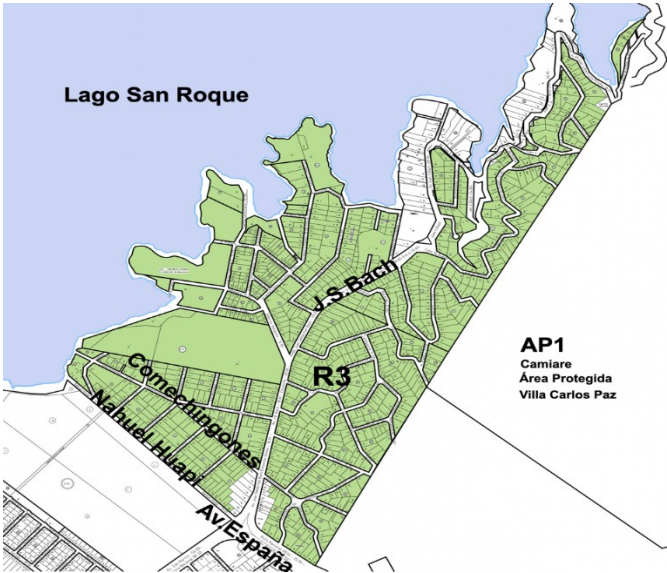


“Plano de ZONAS y CORREDORES según ocupación de la ciudad de Villa Carlos Paz”

ARTICULO 2º: MODIFICAR los incisos b3) y b4) del Artículo 3.1.- DE LA ZONIFICACIÓN. - de la Ordenanza 4021, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

b3) ÁREA RESIDENCIAL R3

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 1



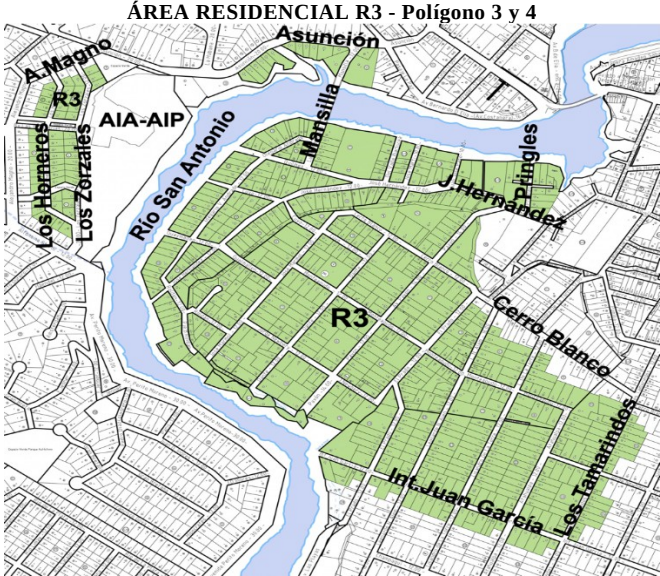
ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 1.- Delimitada por la línea que va desde el punto de intersección de la parcela definido por la autopista y la línea divisoria del AP Norte (área protegida), continúa por esta línea hasta la intersección con la línea de la cota del lago +36, para continuar luego -bordeando la zona R2 Este- hasta el punto de intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a la calle Nahuel Huapi. Desde este punto, continúa por la línea de frente de lotes frentistas a calle Nahuel Huapi -vereda noreste- cerrando la poligonal en el punto de arranque. Se excluyen los lotes frentistas a la A. Juan Sebastián Bach entre Nahuel Huapi y Comechingones que corresponden al Corredor 6 (C6).

ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 2



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 2.- Delimitada por la línea que comenzando desde el punto de intersección de

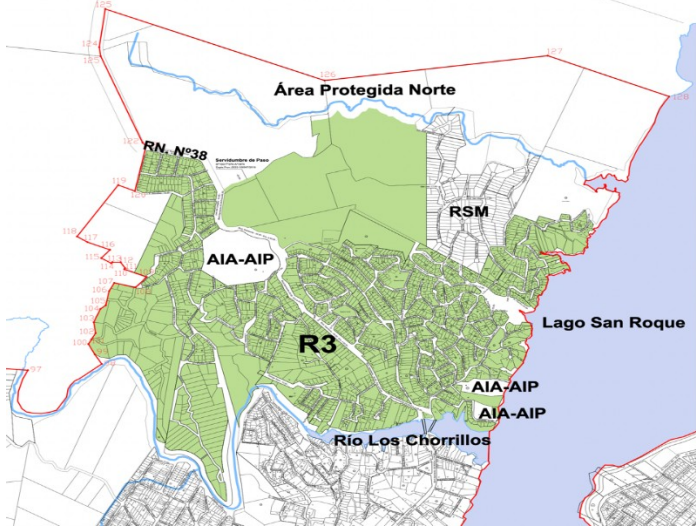
la parcela definido por la autopista y la línea divisoria del AP(área protegida) -borde oeste- , bordea el límite del AP Sur -borde oeste-, hasta la intersección con la líneas de fondo de las parcelas frentistas a calle General Paz, para continuar por la línea de frente, de los lotes frentistas a esta –vereda noreste- hasta la intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a calle Roque Sáenz Peña –vereda sudeste- hasta la intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a Tucumán –vereda noreste-. Por esta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a Av. San Martín, hasta la intersección con la Autopista Córdoba-Villa Carlos Paz -línea divisoria suroeste- para continuar por esta, cerrando la poligonal en el punto de inicio.



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 3.- Delimitada por la línea que va desde el punto de intersección de línea de fondo de la parcela frentista a calle Los Tamarindos e Intendente Juan García, continúa por la línea de fondo de los lotes frentistas a esta última -vereda suroeste- hasta la línea de ribera del río San Antonio -margen oeste- , para continuar por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a calle Pringles -vereda este-, continua por esta línea hasta la intersección con la línea de frente de lotes frentistas a José Hernández - vereda norte- hasta la intersección con la línea del ex canal de riego -límite oeste- para continuar por éste hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Cerro Blanco vereda suroeste-, para continuar por ésta hasta la línea de fondo de lotes frentistas a calle Los Tamarindos -vereda este- cerrando la poligonal en el punto de arranque.

ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 4.- Delimitada por la línea que desde el punto de intersección del fondo de la parcela frentista a calles Los Zorzales –vereda oeste- y Los Horneros –vereda suroeste-, continúa por la línea de fondo de los lotes frentistas a calle Los Horneros -vereda oeste- continua por línea de fondo de lotes frentistas a Alejandro Magno; continúa por la línea de frente de lotes frentistas a calle Asunción –vereda sur- , hasta la intersección con la línea de fondo de lotes frentistas a Mansilla -vereda este-, hasta la intersección con la línea de ribera del Río -margen oeste- para bordear luego la zona AIA-AIP (Áreas de Interés Ambiental y/o Patrimonial) Parque Estancia La Quinta, y continuar por la línea de frente de lotes frentistas a calle Los Zorzales -vereda oeste- , cerrando la poligonal en el punto de inicio.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 5



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 5.- Delimitada por la línea que desde el punto de intersección entre la cota +36 del Lago San Roque y el Río Los Chorrillos y siguiendo el cauce del mismo hasta la intersección con el límite del ejido municipal –margen norte-. Continúa tomando el límite del ejido municipal en dirección norte hasta la intersección con la Ruta Nacional Nro. 38, excluyendo las parcelas 202-2492 y 202-2592 o sus futuras subdivisiones. La línea continua a partir de la Ruta Nacional Nro. 38 con rumbo este hasta la intersección norte con la servidumbre de paso (expediente provincial 0033-106567/2018) y tomando las márgenes norte y oeste de las parcelas 2023-5193 y 527658-356857 respectivamente o sus futuras subdivisiones hasta la intersección con el Área Protegida Norte. Continua por el limite Sur de la APN en dirección este hasta el encuentro con la cota +36 del Lago San Roque y baja en dirección Sur bordeando la misma hasta el punto de inicio. Quedan excluidos de este polígono las zonas RSM1, RSM2 y las Áreas de Interés Ambiental y/o Patrimonial (AIA-AIP).

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 6



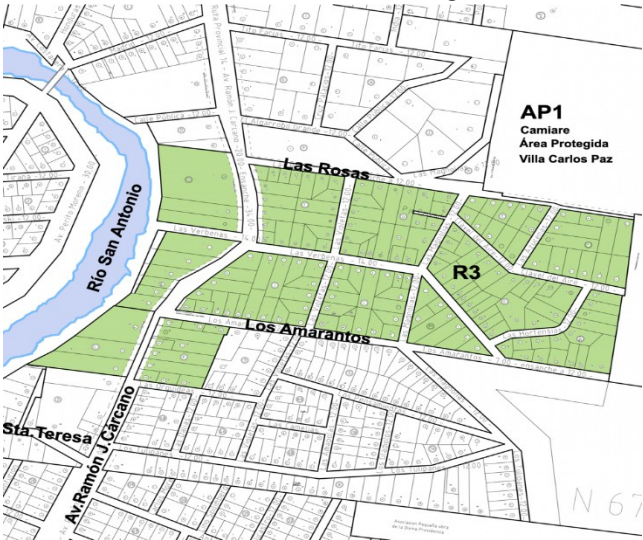
ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 6.- Delimitada por la línea que partiendo del punto de intersección de línea de frente de las parcelas frentista a Av. Uruguay vereda norte -a la altura del Puente Carretero- con la cota +36 lago, continua por aquella hasta la intersección con la calle Bialef. Massé; continua por la línea de fondo de los lotes frentistas a Uruguay –vereda norte-, luego Sarmiento -vereda este- hasta la intersección con la continuidad de la línea imaginaria de la calle Hiroshima; continua por línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Sarmiento -vereda oeste-, para luego continuar por la línea de fondo de las parcelas frentistas José H. Porto -vereda norte-, hasta la intersección con calle Julio A. Roca, para continuar por línea de fondo de las parcelas frentistas a Roma -vereda norte luego este- para continuar por la línea de fondo de las parcelas frentistas a Congreso y continuando por la línea que une esta con la línea de frente de las parcelas frentistas a calle Sanzio -vereda oeste- hasta su intersección con la línea de ribera del arroyo Los Chorrillos para seguir, **por la línea de ribera del arroyo** hasta le intersección con el Bv. Sarmiento tomando las parcelas frentistas de las manzanas –Oeste- -bordeando la zona R2 Oeste- hasta su intersección con la cota +36 del Lago San Roque –límite oeste- y por esta con rumbo sur hasta la línea de inicio de la poligonal.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 7



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 7.- Delimitado por el polígono que contiene la manzana designación catastral 39-01-016 y las parcelas 25 y 26 de la manzana designación catastral 39-01-072.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 8



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 8.- Delimitado por el polígono que contiene el loteo de Villa Independencia. **ÁREA RESIDENCIAL R3 – Polígono 9**



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 9.- Delimitada por la línea que partiendo del punto de intersección entre la Av. Costanera Perito Moreno y Loteo Las Ensenadas (R1) recorre el límite norte de la misma en dirección oeste hasta el encuentro con la Zona RE. En dicha intersección toma el límite de la RE con rumbo norte y luego oeste hasta la línea de fondo de lote de las parcelas frentistas de la calle Alejandro Magno Vereda Oeste. Recorre los fondos de lote de las parcelas frentistas a la calle Alejandro Magno en dirección norte hasta el encuentro con la calle Alfonsina Storni. Toma la calle Alfonsina Storni con rumbo Este hasta la intersección con la Av. Perito Moreno y luego recorre por esta con rumbo este y luego sur hasta el punto de inicio de la misma.

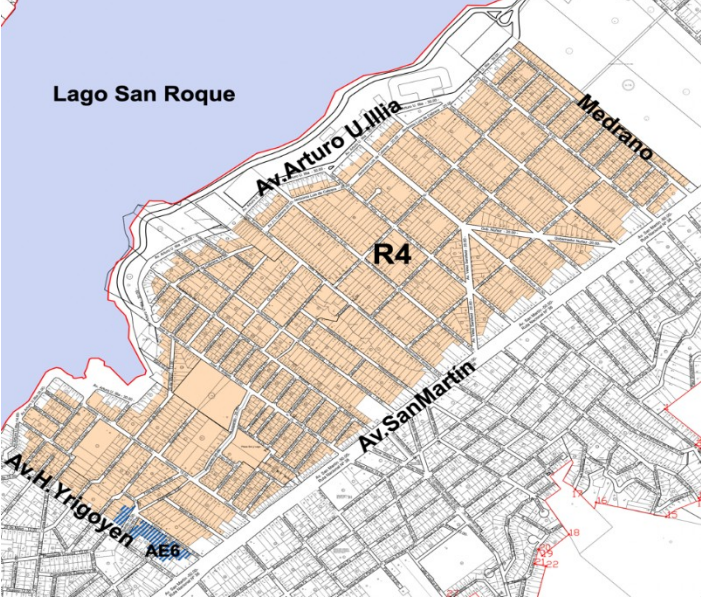
ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 10



ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 10.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección del límite del ejido municipal y la línea de frente de las parcelas frentistas a Av. Costanera Perito Moreno, continúa bordeando el límite del ejido municipal por el sur y el oeste, hasta la intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a calle Ushuaia vereda sur. Por ésta hasta las parcelas frentistas a la Av. Costanera Perito Moreno y recorre la misma con dirección Sur, luego este y finalmente retomando sur hasta el punto de inicio.

b4) ÁREA RESIDENCIAL R4

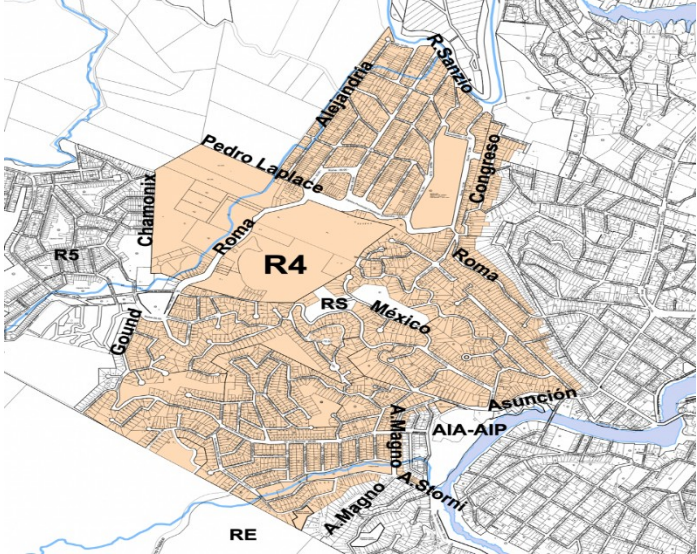
ÁREA RESIDENCIAL R4 - Polígono 1



ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 1.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a Corredor Illia -vereda este- con la línea de fondo de lote frentista a calle Medrano –vereda norte-, continúa por esta línea de fondo hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a Av. San Martín. Continúa por línea de fondo de lotes frentistas a Av. San Martín -vereda Oeste-, hasta el punto de encuentro con línea de fondo de lotes frentistas a Av. Yrigoyen -vereda Norte- Por línea de fondo de lotes frentistas a Av. Yrigoyen, hasta su intersección con la línea de fondo de los lotes

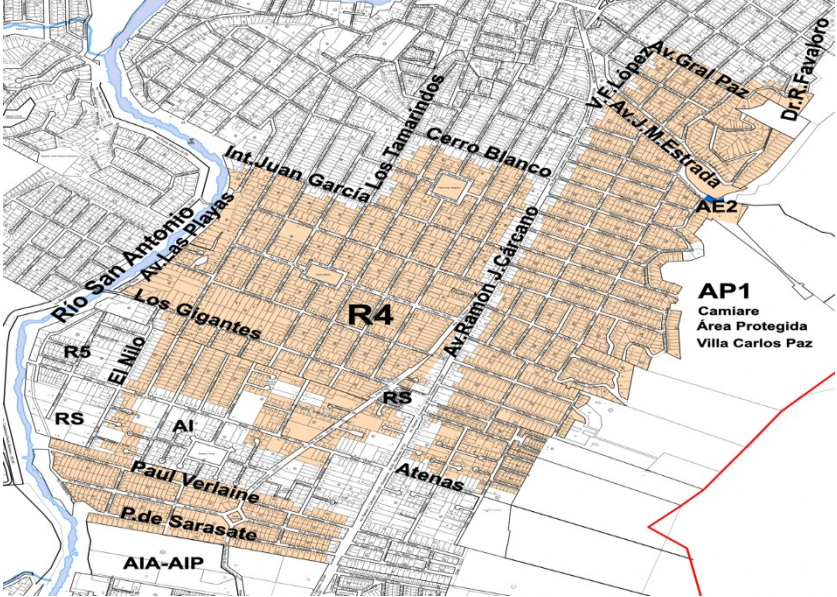
frentistas a Av. Illia -vereda Este- Por la línea de fondo de lotes frentistas a Av. Illia, hasta su intersección con el punto de inicio, cerrando la poligonal.

ÁREA RESIDENCIAL R4 - Polígono 2



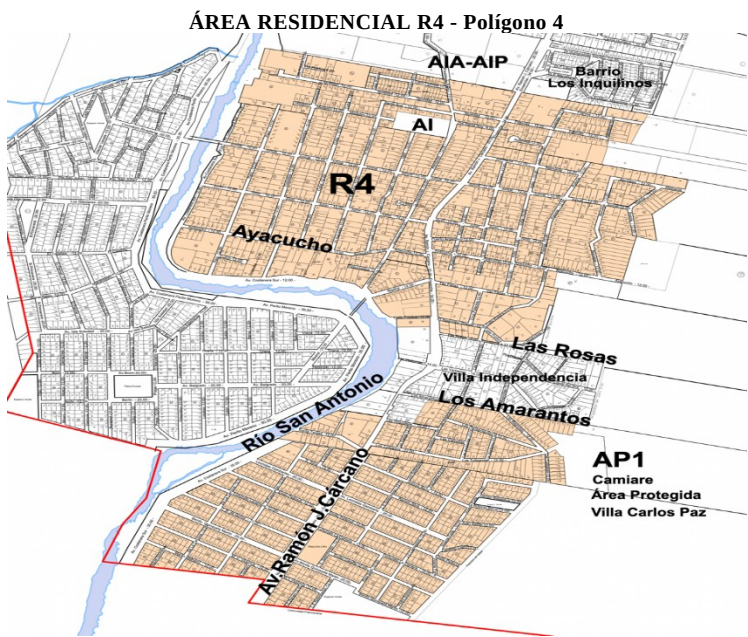
ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 2.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Alejandria -vereda oeste- y la línea de frente de las parcelas frentistas a calle Sanzio - vereda sur luego oeste-, continúa por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Congreso -vereda este-. Continua por esta hasta línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Roma -vereda este- hasta la intersección con línea de fondo de las parcelas frentistas a Av. 9 de Julio -vereda oeste- continua por esta hasta la intersección con línea de fondo de parcelas frentistas a Asunción -vereda norte-y por esta hasta la intersección con calle Alejandro Magno -vereda Sur-. Continua por la línea de fondo de las parcelas frentistas a Alejandro Magno -vereda sur, luego este-, para continuar por línea de fondo de Alfonsina Stormi -vereda Norte- continua por la línea de frente de Alfonsina Stormi hasta su intersección con Plaza Italia cruzando luego hasta la línea de fondo de lote de calles frentistas a Alejandro magno Vereda Oeste- hasta el límite con la Zona RE. Continua por la proyección de este límite en dirección Oeste hasta la intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a calle Gounod -vereda este-. Continúa por esta línea hasta la intersección con la línea de frente de parcelas frentistas a calle Roma -vereda este- Sigue por calle Roma vereda oeste siguiendo el límite del Loteo Colinas hasta la intersección con calle Chamonix vereda este y desde esta con rumbo norte por el límite de la parcela 2304002020209100 y 2304002020209200 y por esta hasta su intersección con la proyección hacia el oeste de la línea municipal de los lotes con frente a la calle P. Laplace hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Alejandria -vereda oeste- cerrando la poligonal en el punto de inicio. Quedan excluidos los lotes que se encuentran dentro de la zona RS (residencial social) de calle México en B° La Quinta.

ÁREA RESIDENCIAL R4 - Polígono 3



ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 3.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de frente de lotes de la futura costanera del Río San Antonio, con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Intendente García - vereda Sur- , continúa por esta hasta su intersección con calle Los Tamarindos. Cruza hasta el punto de intersección de la línea de frente de lote calle Intendente García -vereda norte- con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Los Tamarindos -vereda este-. Continúa por línea de fondo de lotes frentistas a calle Los Tamarindos -vereda este-, hasta la intersección con línea de fondo de lotes frentistas a calle Cerro Blanco -vereda sur- y por ésta, hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Av. Cárcano -vereda oeste-. Cruza Av. Cárcano -salvando lotes que forman parte del Corredor Cárcano- para retomar en el punto de intersección de línea de frente parcelas frentistas a calle Zapiola -vereda norte- con la línea de fondo de parcelas frentistas a Cárcano -vereda este- para continuar por la línea de fondo de lotes frentistas a Avda. Cárcano -vereda este-, hasta la intersección con línea de frente de los lotes frentistas a Avenida J.M. Estrada -vereda sur-. Cruza Avenida J.M. Estrada para continuar por línea de frente de la parcela frentista a Av. J. M. Estrada, calle Vicente López y el Redentor -cruza el Redentor hasta línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Vicente López (Roque Sáenz Peña) -vereda este- continúa por esta hasta el punto de intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a calle General Paz -vereda Norte-. Cruza la calle René Favalloro, hasta la intersección con el Área Protegida. Continúa por la poligonal que delimita el Área Protegida. Por ésta, hasta la intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a calle Atenas para continuar por esta hasta la intersección con la línea de fondo de lotes frentistas Corredor Av. Cárcano -vereda este-. Cruza Cárcano, hasta el punto de intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Sarasate -vereda sur- y lotes frentistas a Corredor Cárcano -vereda oeste- (excluyendo los lotes frentistas a dicho corredor). Continúa por línea de fondo de parcelas frentistas a Calle Sarasate, hasta el punto de intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a Av. Costanera -vereda este-, continúa por esta hasta línea de fondo de parcelas frentistas a calle Paul Verlaine -vereda norte- y por ésta hasta la intersección con línea de fondo de parcelas frentistas a calle El Nilo - vereda este-. Continúa cruzando calle Los

Gigantes hasta la intersección con la línea de frente de parcelas frentistas a calle Los Gigantes -vereda norte-. Por ésta, continúa hasta la intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a Av. Las Playas (Av. Costanera) -vereda este-. Continúa por ésta, cerrando la poligonal en el punto de inicio. Se excluyen de la poligonal los lotes del Área Industrial (AI), los lotes frentistas a Av. Cárcano y los lotes del área residencial social (RS) Barrio Obrero.



ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 4.- punto de intersección de las parcelas frentistas a Av. Costanera sur - vereda este- y línea de frente de los lotes frentistas a calle pública sin nombre ubicada al sur del Área de Interés Ambiental y/o Patrimonial (AIA-AIP), luego continúa por el límite sur del AIA-AIP hasta la intersección con línea de frente de lotes frentistas a Av. Cárcano -vereda oeste-. Cruza Av. Cárcano, hasta la intersección con la línea de frente de lotes frentistas a Av. Cárcano -vereda este- con el límite sur del Barrio Los Inquilinos. Continúa por éste límite, hasta la intersección con la línea del Área Protegida. Continúa por ésta, hasta la intersección con la línea de fondo del ejido municipal -límite Sur y Sureste- con el Municipio de San Antonio. Cruza el Río San Antonio, cerrando la poligonal en el punto de inicio. Se excluye el loteo perteneciente a la urbanización de Villa Independencia comprendida entre las calles Las Rosas, al Norte; Los Amarantos, al Sur; el límite del Área Protegida, al Este; y la línea de ribera del Río San Antonio, al Oeste.

ARTICULO 3°: MODIFICAR el Artículo 9.4 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.4. DISTANCIA DE LAS CONSTRUCCIONES A LOS COSTADOS MEDIANEROS

a) Área Central AC1: 4 metros de frente, 3 metros de cada medianera lateral a partir del primer piso o techo de la planta baja, según ancho de lote de acuerdo al Art.9.4.1. a). En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

b) Área Central AC2 y AC3: 3 metros de cada medianera lateral a partir del primer piso o techo de la planta baja, según ancho de lote de acuerdo al Art.9.4.1. a). En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

c) Área Central Institucional ACI: 4 metros de frente, fondo y laterales destinados a jardín exclusivamente.

d) CORREDOR C1:

Tramo1: La línea de edificación estará ubicada retirándose cinco metros (5 m.) de la línea municipal actual, debiendo destinarse dos metros (2 m.) a vereda y tres metros (3 m.) a jardín exclusivamente. En Planta Alta y Baja, se permitirá el uso del contrafrente ídem Zona AC3.

Tramo 2: ídem zona AC3. Sin retiros de frente; En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

e) CORREDOR C2: ídem zona AC2. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

f) CORREDOR C3:

Tramo1: ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

Tramo 2: ídem zona AC3. Para viviendas, lo establecido en el Artículo 5.1.1. Para fábricas y/o talleres, además de lo especificado en dichos artículos, la construcción del local dedicado a la actividad industrial deberá retirarse por 4 metros de la línea de edificación establecida en los artículos 5.1.1 y 5.1.2, dicho retiro de 4 metros estará destinado a la construcción de locales de oficinas, exposición, etc. En caso de no materializarse la construcción de esto locales, la fachada deberá tener un tratamiento arquitectónico adecuado a las normas estéticas a criterio del Departamento Técnico Municipal, no pudiendo ocupar dicho retiro adicional con materiales o actividades inherentes al establecimiento y debiendo parquear el mismo. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

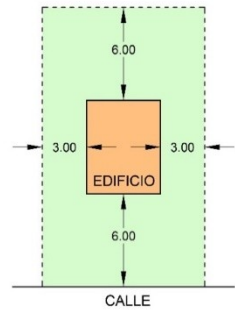
g) CORREDOR C4: ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

h) CORREDOR C5: Frente: Planta baja 4 metros a partir de línea municipal. En medianeras ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

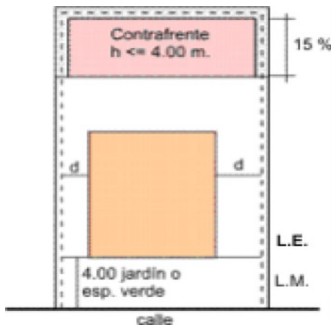
i) CORREDOR C6: ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1

En todos los casos dentro de las AC 1, 2, 3 y Corredores para la planta baja la altura mínima será de cuatro (4) metros y si estuviera destinada a locales comerciales de doble altura la misma será de hasta siete (7) metros y el retiro de las medianeras laterales será a partir de los siete (7) metros de altura.

j) **ÁREA RESIDENCIAL R1:** Retiros de Línea Municipal y de contrafrente, 6 metros. Retiros a líneas medianeras tres (3) metros.



k) **ÁREAS RESIDENCIALES R2, R3, R4, R5:** Retiros de frente 4 metros. En los medianeros que cortan a la línea de frente, se dejarán libres 1,50 m. con vistas indirectas y 3,00 con vistas directas (“d” en gráfico). En los lotes ubicados en R3 y R4 y que tengan medianera con lotes de la Zona "A.C.", se podrá utilizar dicha medianera. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.



k2) **ZONA RSM:** la distancia de las construcciones a los ejes medianeros será de tres (3) metros. Estos retiros alcanzaran también a las construcciones destinadas a piletas de natación y sistemas de tratamiento de efluentes cloacales (cámaras, sangrías, pozos, etc.-)

k3) **ZONA RE:** en lotes de frente mayor a 20m, retiro de frente de seis (6) metros y ambos laterales de tres (3) metros. En lotes de frente menor a 20m, retiro de frente de seis (6) metros, un lateral de tres (3) metros con vistas directas y el otro lateral de uno con cincuenta (1,5) metros con vistas indirectas. El lateral de tres (3) metros será el coincidente con los pilares de servicio.

En aquellos casos que correspondan a lotes esquina, el retiro de frente conservará los anchos respectivos señalados para cada una de las vías de borde.

l) **ÁREA RESIDENCIAL SOCIAL RS:** La distancia de la construcción a los costados medianeros y contrafrente, se determinará por ordenanza especial.

RS Barrio Obrero: sin retiro de frente ni a medianeras. Se permitirá la ocupación del frente del lote hasta la L.M. y una saliente en planta alta de un metro (1.00 m).

RS Barrio Plan Federal 400 viviendas – Barrio Altos del Valle: la construcción de las ampliaciones podrán ocupar ambos costados medianeros y hasta el 15% del fondo del lote con una altura no mayor a cuatro (4) metros.

RS Fraccionamiento Municipal en calles Brasil/Costanera/Nilo en Barrio Miguel Muñoz B: retiro de frente de lote destinado a jardín: tres (3) metros como mínimo. Retiro a medianeras: se podrá utilizar una medianera en los casos de lotes con frente menor a quince (15) metros.

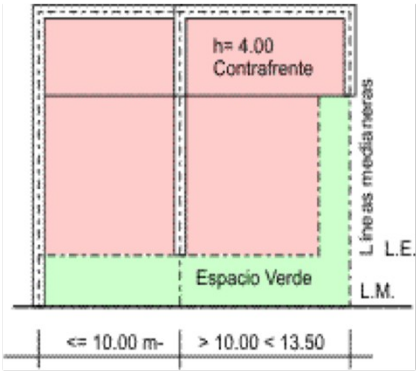
m) **ÁREA INDUSTRIAL AI e INDUSTRIAL ANEXA:** retiros de frente cuatro (4) metros. Se permite edificar en medianeras.

n) **ÁREAS ESPECIALES:**
Área Especial A.E.1 (Paseo de Los Artesanos), los frentistas al contrafrente y costados medianeros colindantes al Lote 11, deberán destinar en Planta Baja (PB) las nuevas fachadas a vidrieras comerciales accesibles desde el exterior. En todas las plantas por sobre la PB, se dejará un retiro mínimo de tres metros (3,00 m), en lo que ahora quedan definidas como nuevas fachadas.
Área Especial A.E.2 (Aerosilla) sin retiro de medianeras en Planta Baja.
Área Especial A.E.3 (Peatonalización Mixta) se permitirá el uso de ambas medianeras.
Área Especial A.E.4 (Balneario Playas de Oro) sin retiro de medianeras en Planta Baja. Siendo el resto de las condiciones edilicias de aplicación, las normas vigentes para la zona.
Área Especial A.E.5 (Sarmiento entorno Reloj Cu-cú) se permitirá el uso de ambas medianeras.
Área Especial A.E.6 (Ex zona B de Excepción): sin retiro de medianeras.

9.4.1.- OCUPACIÓN DE MEDIANERAS SEGÚN ANCHO DE LOTE

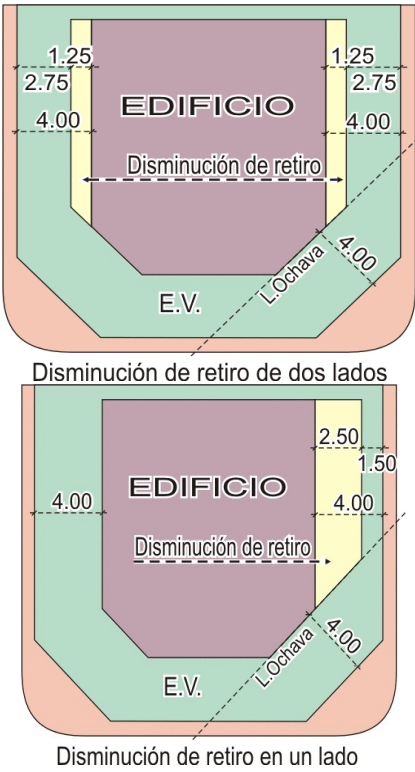
En los lotes aprobados que tuvieran:

- a) *Zonas AC 1, 2, 3 y Corredores, en lotes de ancho medio menor de 10 metros podrán usarse los dos costados medianeros. Entre 10 y 15 metros podrá usarse una medianera, más de 15 m se deberán dejar retiros en ambas medianeras.*
- Si el lote lindero tiene medianera consolidada con la altura máxima para cada zona, se permitirá apoyar la edificación sobre dicha medianera aumentando el retiro sobre la medianera opuesta a cuatro y medio metros (4,5 m).*
- b) *Resto de las zonas, en lotes de ancho medio menor de 13,50 metros podrá usarse un costado medianero y menos de 10,00 metros podrán usarse los dos costados medianeros. -*



9.4.2.-RETIROS DE LA L.E. EN LOTES CON FRENTE A TRES CALLES

En todas las zonas, en los lotes con frente a tres calles, cuando corresponda aplicar el retiro de 4,00 m. (cuatro metros) de la L.E. respecto a la L.M. se podrá reducir esta distancia de las siguientes formas:



a- De la Línea Municipal (L.M.) a la Línea de Edificación (L.E.), 1,50 m si se realiza la reducción en uno sólo de los frentes.

b- De la Línea Municipal (L.M.) a la Línea de Edificación (L.E.), 2,75 m. si se aplica la reducción sobre dos de los frentes.

En todos los casos se deberán respetar los retiros de 4,00 m en las áreas correspondientes a las ochavas.

ARTICULO 4°: MODIFICAR el Artículo 9.7 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.7. SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE

9.7.1. FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS)

La superficie edificable cubierta en el lote en Planta Baja (FOS) y la cantidad de unidades de viviendas por lote por zonas, es la siguiente:

ÁREAS	FOS	Cantidad de unidades de vivienda
AC1	0.60	Sin límites en el número de unidades Según edificabilidad por perfiles edilicios por zonas
AC2	0.70	
AC3	0.80	

ACI (institucional)	0.50	
CORREDOR 1 TRAMO 1	0.70	
CORREDOR 1 TRAMO 2	0.80	
CORREDOR 2	070	
CORREDOR 3 TRAMO 1	0.80	
CORREDOR 3 TRAMO 2	0.70	
CORREDOR 4	0.70	
CORREDOR 5	0.50	
CORREDOR 6	0.70	
R1	0.20	1 unidad de vivienda cada 1.000 m²
R2	0.60	1 unidad de vivienda cada 400 m² de terreno.
R3	0.40	1 unidad de vivienda cada 400 m² de terreno.
R4	0.60	1 unidad de vivienda cada 200 m² de terreno.
R5	0.60	1 unidad de vivienda cada 100 m² de terreno.
RS SOCIAL	Según ordenanza específica.	
AI	0.70	
RSM	0.30	1 unidad de vivienda por lote
RE	0.30	1 unidad de vivienda cada 700 m² de terreno.

En la zona R, a los efectos del cálculo del FOS no se considerarán las superficies ocupadas por piletas. Las obras complementarias tales como terrazas, canchas deportivas u otras de similares características, si son realizadas con solados permeables, serán incorporadas en el cálculo del FOS en un 50%. Si se realizaran con solados semipermeables se incorporarán en el FOS en un 30%.

A los efectos del cálculo del FOS el mismo será tomado en todos los casos referido a la superficie total del lote, aunque el mismo este afectado a modificación de la línea municipal por ensanche de calzadas y veredas.

Las superficies libres solo se podrán consolidar con solados semipermeables a los fines de garantizar la absorción de la superficie. En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. Esto no será de aplicación en Zonas AC cuando por la existencia de cocheras obligatorias en subsuelo no sea factible la permeabilidad de las superficies descubiertas.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie asignada a una de las unidades de viviendas del mismo terreno.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie de terreno exigida para la construcción de viviendas.

El número de unidades de vivienda por unidad de superficie se calculará descontando la superficie afectada a otros usos no residenciales.

En los casos de parcelas afectadas por la poligonal de delimitación del Área Protegida CAMIARE como “Intangible”, todos los indicadores edilicios (FOS, FOT y cantidad de viviendas por lote) serán calculados sobre la superficie no afectada por el Área CAMIARE.

En los casos en que la superficie del lote impida la construcción de una segunda vivienda, se admitirá como máximo la construcción de una (1) unidad complementaria de la principal (vivienda de servicio, vivienda del casero o de uso del grupo familiar, no pudiendo ser alcanzada la misma por el Régimen de Propiedad Horizontal (no apto para PH).”

9.7.1.1. MEDIDAS MÁXIMAS DE LOS EDIFICIOS

En las Zonas AC y Corredores la medida máxima será igual o menor de treinta (30) metros a partir del techo de la Planta Baja.

En el resto de zonas la medida máxima de la construcción será igual o menor de treinta (30) metros en todas las plantas desde el nivel de piso de planta baja.

9.7.1.2. SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES EDILICIOS

Cuando se construyan más de un bloque sobre un mismo lote, entre bloques edilicios se deberán dejar patios reglamentarios de seis (6) metros de ancho. En los casos que haya circulación mecánica los mismos podrán ser vinculados por pasos circulatorios transparentes.

9.7.2. FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT)

La superficie edificable cubierta en proporción al terreno (FOT) de acuerdo a cada zona, presenta los siguientes valores:

Zona	FOT
AC1	1
AC2	1.2
AC3	1,5
ACI	1.00

C1T1	1,5
C1T2	1,5
C2	1
C3T1	1,5
C3T2	1,5
C4	1
C5	1
C6	1
R1	0.40
R2	1.20
R3	0.80
R4	1.20
R5	1.20
RS	Según ordenanza específica
AI	1,5
RSM	0.40
RE	0.45

ARTICULO 5°:- DERÓGASE toda norma que se anteponga a la presente.-

ARTICULO 6°:- De Forma.-

- Se somete el Dictamen a votación.
- **ADARSA:** Aprueba.
- **CEPIA:** Aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** No aprueba.
- **Colegio de Arquitectos:** No aprueba.
- **Colegio Técnicos Constructores:** Aprueba.
- **Asociación Inmobiliaria:** No aprueba.
- **Concejal por la Minoría:** Ausente.
- **Concejal por la Mayoría:** Aprueba.
- **D O P y Catastro:** Aprueba.
- **Asesora DEM Arq. Amalia Gómez:** Aprueba.

El dictamen se aprueba por la mayoría de los presentes: 6 (seis) positivos: ADARSA; CEPIA; Colegio Técnicos Constructores; Concejal por la mayoría; DOP y Catastro; Asesora DEM. 3(Tres) votos negativos: Colegio de Ingenieros; Colegio de Arquitectos; Asociación Inmobiliaria.

Ramiro Castillo dice que para él la Ord 7001, que al principio fue decreto y luego salió aprobada la ordenanza en donde se modifica la Ord 4021, se modifican los derechos que otorga la Ord 4021. Considera que esa ordenanza tendría que haber pasado por el CPUTA, se tendría que haber tenido un dictamen y recién allí se tendría que haber tratado en el CR, con doble lectura y audiencia pública porque es una ordenanza que paraliza artículos de la 4021 y no salió del CPUTA, Quiere que le expliquen por qué fue así.

- Se debate.

Liliana Bina dice que el CPUTA se ha expedido, la Ord 7001 responde a lo que se venía trabajando en el CPUTA, como siempre expresa Laura Colladon. Si ese detonante como lo fue la Ord 7001 es o no legal, porque se está cuestionando no la legitimidad sino la legalidad, que lo digan los abogados, si alguien cree que no lo es, que apele su constitucionalidad. Ahora se hizo un dictamen que va al CR, en donde los concejales pueden tomarlo, modificarlo, pero para el CPUTA ahora la Ord 7001 podría ser derogada por inconstitucional pero como CPUTA, el dictamen podría haber salido como resultado del trabajo que se venía haciendo en el CPUTA desde el 2023.

Laura Colladon dice que desde ADARSA se ha dicho en varias oportunidades, que esto era un proceso que se inició a fines del 2023. Lo que dice Ramiro Castillo no sabe si es así, pero cree que lo que tiene que pasar por doble lectura es el resultado que es lo que se ha cerrado hoy. Marcela Fernández, la abogada de ADARSA nunca manifestó que no tenía legalidad lo que se estaba tratando.

Adrián Cocordano dice que la 7001 sale como ordenanza del CR y encomienda la tarea al CPUA que es la que se llevó adelante. El Dictamen es el resultado de la misma. La 7001 frena no todos los artículos de la Ord 4021. Si no que te pone un límite hasta donde se puede construir. El Código de Edificación se sigue aplicando. El dictamen ahora va al CR y se tratará con doble lectura y audiencia pública.

Ramiro Castillo dice que cuando en el CPUA se toma un tema, se tiene que entender si está o no, dentro de lo que se puede hacer.

- Mauro Paladino le pregunta a la plenaria si se le permite hablar.
- Se aprueba que exprese su idea.

Mauro Paladino dice que en lo personal pudo haber estado en parte a favor de la Ord 7001. Si el dictamen que se está emitiendo prosperara sería una excelente oportunidad para un punto de partida y bases para hacer realmente el vuelco de la ciudad a una ciudad que considere fehacientemente la cualidad ambiental, un vuelco a la ciudad sustentable desde la calidad. Habría que ponerse a trabajar en consideración de dos puntos importantes que son: armar una agenda verdadera como Consejo de Planeamiento Urbano y hacer énfasis en la calidad y otorgarle beneficios realmente a quien haga esa inversión. Sobre nuestro ejido municipal dice que el párate que existe, lo está convirtiendo en un basural de cielo abierto y en un área central que tiene como punto de partida un FOS completamente restringido. Se podría replantear de lograr concertaciones privadas y públicas para cualificar y mejorar desde la infraestructura. Le parece que es una gran oportunidad que se tiene como ciudad para que se haga un vuelco verdadero en el trabajo entre el sector privado que presenten intereses en el mejoramiento en las cualidades ambientales, y el espacio público.

Laura Colladon dice que acuerda con todo lo que está diciendo Mauro Paladino, pero es muy importante terminar este paso que se está dando para dar lugar a lo otro. Cree que manteniendo los indicadores que se tienen al día de hoy no es bueno.

Liliana Bina hace una moción de orden en que los próximos temas que se tomen de la Ut sean la hotelería y la sustentabilidad edilicia.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes la moción de orden de que los próximos temas a tratar en plenaria sean la hotelería y la sustentabilidad edilicia.
- Siendo las 11:34 horas se da por finalizada la sesión.